OFFICE OF

DIRECTOR GENERAL OF POLICE,

HARYANA

REGULATION NO. 12

Version1.0 **Last updated on: 12.06.2024**

Whereas the Indian Parliament has enacted the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which has been notified to come into force with effect from 1st of July, 2024 (hereinafter referred as BNSS);

And whereas, section 35 of BNSS lists out the circumstances under which any police officer may arrest a person without warrant;

And whereas, Section 187 of BNSS prescribes procedure when the investigation cannot be completed in twenty-four hours;

And whereas, the second Proviso to sub-section 5 of the said section 187 mandates that person(s) under police custody shall be detained only in a police station;

And whereas, section 53 of BNSS mandates medical examination of the arrested person;

And whereas, section 57 of BNSS regulates production of the arrestee before a Magistrate having jurisdiction or before the Officer Incharge of the Police Station;

Therefore, in view of the need for harmonious construction of the aforesaid provisions of the BNSS, the Director General of Police, Haryana, in exercise of powers conferred by Section 50 of Haryana Police Act, 2007 (No. 25 of 2008), hereby frames this regulation and lays down the following guidelines so that no detention is made in violation of law:-

(i) Police Officer shall detain a person in the lock-up of the police station where the FIR has been registered.

(ii) In case, due to any reason, person arrested cannot be detained in the police station where the FIR has been registered, the person may be detained in any other police station.

(iii) The police officer concerned may remove the person detained from the lock-up of the police station for the purpose of investigation, or for producing the arrestee before the Magistrate, or for medical

examination, or for any other lawful purpose as per requirement. After completion of investigation or when the presence of the arrestee is no more required for the day, the person shall be lodged in the lock-up again as mentioned above.

All police officers working under your control may be directed to ensure meticulous compliance of the above guidelines.

SHATRUJEET KAPUR, IPS
Director General of Police, Haryana.

Dated:

Endst. No. 7503-99 /GA-3 dated, Panchkula, the 13-06-2024

A copy is forwarded to the following for necessary action: -

1. Addl. Director General of Police, HSNCB, Haryana
2. Addl. Director General of Police, Cyber, Haryana
3. Addl. Director General of Police, Railways & Commando, Haryana
4. Addl. Director General of Police, CID, Haryana
5. Addl. Director General of Police, HSEnB, Haryana
6. Director, Haryana Police Academy, Madhuban, Karnal
7. Addl. Director General of Police, RTC, Bhondsi, Gurugram
8. Addl. Director General of Police, State Crime Branch, Haryana
9. Addl. Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, Haryana
10. All IPS Officers posted at PHQ.
11. All Range ADGsP/IGsP in Haryana.
12. All Commissioners of Police in Haryana
13. Inspector General of Police, CPT&R, Bhondsi
14. Deputy Inspector General of Police, Special Task Force, Haryana
15. Deputy Inspector General of Police, PTC, Sunaria
16. All District Superintendents of Police in Haryana
17. All Deputy Commissioners of Police in Haryana
18. The Superintendent of Police, Railways, Haryana, Ambala Cantt.
19. PA to W/DGP, Haryana

Manisha

(Manisha Choudhary)
AIG/Administration
for Director General of Police, Haryana

कार्यालय

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा

विनियमन संख्या 12

संस्करण 1.0 अंतिम अद्यतन : 12.06.2024

चूँकि भारतीय संसद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 को अधिनियमित किया है, जिसे पहली जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है, (इसके बाद इसे भा.ना.सु.सं. के रूप में जाना जाएगा);

और जबकि, भा.ना.सु.सं. की धारा 35 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है;

और जबकि, भा.ना.सु.सं. की धारा 187 उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जब ऐसी जांच 24 घण्टे में पूरी नहीं की जा सकती हो;

और जबकि, उक्त धारा 187 की उप–धारा 5 का द्वितीय नियम आदेश करता है कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति (व्यक्तियों) को केवल पुलिस थाने में ही हिरासत में रखा जाएगा;

और जबकि, भा.ना.सु.सं. की धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच का आदेश करती है;

और जबकि, भा.ना.सु.सं. की धारा 57, उस गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश करने को विनियमित करती है;

इसलिए, भा.ना.सु.सं. के उपरोक्त प्रावधानों में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 की संख्या 25) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनियम बनाते हैं और निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं ताकि कानून का उल्लंघन करके किसी को हिरासत में न लिया जाए :–

(i) पुलिस अधिकारी उस पुलिस थाने की हवालात में ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखेगा, जहां उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई हो।

(ii) यदि, किसी वजह से गिरफ्तार व्यक्ति को उस पुलिस थाने में हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जहां एफआईआर दर्ज की गई है, तो उस व्यक्ति को किसी अन्य पुलिस थाने में हिरासत में रखा जायेगा।

(iii) संबंधित पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जांच के उद्देश्य से, या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने हेतू या चिकित्सा जांच हेतू या आवश्यकतानुसार किसी अन्य विधि संगत प्रयोजन के लिए पुलिस थाने की हवालात से बाहर निकाल सकता है। जांच पूरी होने उपरान्त अथवा उस दिन के लिए यदि गिरफ्तार व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं रह जाती है, तो उसे उपरोक्त अनुसार फिर से हवालात में रखा जाएगा।

आपके अधीन कार्यरत सभी पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त दिशा–निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतू निर्देशित किया जाए।

शत्रुजीत कपूर, भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक, हरियाणा

दिनांक : .....
पृष्ठांकन संख्या 7503-99/जी0ए0–3 दिनांक 13-06-2024

एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती है:–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साईबर, हरियाणा।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेलवे और कमांडो, हरियाणा।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो, हरियाणा।
6. निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल।
7. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रिक्रुट प्रशिक्षण केन्द्र, भौण्डसी, गुरूग्राम।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा, हरियाणा।
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा।
10. मुख्यालय में तैनात सभी अधिकारी।
11. सभी रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा।
12. हरियाणा में सभी पुलिस आयुक्त।
13. पुलिस महानिरीक्षक, सी.पी.टी.एंडआर. भौण्डसी।
14. उप पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, गुरूग्राम, हरियाणा।
15. उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुनारियां, रोहतक।
16. हरियाणा में सभी जिला पुलिस अधीक्षक।
17. हरियाणा में सभी जिला पुलिस उपायुक्त।
18. पुलिस अधीक्षक, रेलवे, हरियाणा, अंबाला कैंट।
19. निजी सहायक, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।

मनीषा

(मनीषा चौधरी)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक/प्रशासन
कृते पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।